

1527509-60.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... PEREIRA SIQUEIRA DOS SANTOS o delito de tráfico.

Com ele foi apreendido apenas um numerário em dinheiro cuja origem não foi explicada de forma suficiente (ele disse que era proveniente da venda de uma bicicleta, mas não trouxe documentos para comprovar), contudo, impossível assegurar, ao certo que era proveniente do tráfico de drogas.

Assim, não há provas produzidas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1527509-60.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1527509-60.2019.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Vitor Gabriel Pereira Siqueira dos Santos

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Vistos.

VITOR GABRIEL PEREIRA SIQUEIRA DOS SANTOS foi denunciado juntamente com Roberto Joaquim De Albuquerque, qualificado nos autos, como incurso nos art. 33, caput e 34, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque no dia 18 de novembro de 2019, por volta das 10h, na Al. Dino Bueno, esquina com a Rua Helvetia, Santa Cecília, nesta comarca, agindo em concurso, traziam consigo, para fins de tráfico, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistentes em 41 porções de cocaína (30,3g), 25 de cannabis sativa l (71,9g), 7 frascos e uma garrafa de tricloroetileno (lança perfume - 435ml), bem como possuíam instrumentos destinados à preparação/transformação de drogas, também sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a acusação, guardas municipais, em triagem na Cracolândia, avistaram ambos os denunciados saindo de uma tenda, sendo que, ao avistá-los, demonstraram nervosismo, ensejando a abordagem.

Com ROBERTO havia uma mochila, em cujo interior estavam as drogas e 3 balanças de precisão, com resquícios de drogas, conforme auto de fls. 18. Com VITOR, havia R\$ 693,00, trocados, evidenciando serem originários da venda do entorpecente.

Apenas Roberto foi preso em flagrante (fls. 41/45).

Pela celeridade processual, foi convertido o rito procedimental em ordinário e recebida denúncia em 17 de dezembro de 2019 (fls. 77/79).

Foi desmembrado o feito com relação a VITOR na audiência realizada em 20/02/2020 (fls. 101/107)

O réu VITOR foi citado (fls. 120/121) e apresentou resposta à acusação fls. 135), sendo ratificado o recebimento da denúncia (fs. 137).

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e, após, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça, após análise das provas produzidas, requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A Defesa do réu VITOR, por seu turno, argumentou com fragilidade do conjunto probatório, pelo que postulou sua absolvição. Subsidiariamente, fixação da pena-base no mínimo legal, apelo em liberdade, regime mais brando para cumprimento de pena, concessão de penas alternativas, aplicação da causa do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

De rigor a improcedência da ação.

A materialidade delitiva está positivada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de exame químico-toxicológico, que comprova que a substância apreendida é cocaína, "lança-perfume" e maconha, listadas dentre as que causam dependência química e psíquica e é proibida para venda.

Todavia, não há provas de que o réu trazia consigo ou guardava a substância entorpecente para o tráfico, o mesmo se dando com relação aos petrechos localizados com o corréu.

Veja que as drogas, cuja quantidade era pequena, foi insuficiente para gerara a condenação do corréu Roberto, de modo que a prova produzida pela acusação não é suficiente para atribuir ao acusado VITOR GABRIEL PEREIRA SIQUEIRA DOS SANTOS o delito de tráfico.

Com ele foi apreendido apenas um numerário em dinheiro cuja origem não foi explicada de forma suficiente (ele disse que era proveniente da venda de uma bicicleta, mas não trouxe documentos para comprovar), contudo, impossível assegurar, ao certo que era proveniente do tráfico de drogas.

Assim, não há provas produzidas em juízo para embasar a condenação dos acusados.

Por certo, conforme disciplinado no artigo 155, do Código de Processo Penal, a convicção do magistrado deverá ser formada pela apreciação das provas produzidas em contraditório judicial, não podendo uma decisão ser fundamentada exclusivamente em elementos colhidos quando da fase de investigação.

Por conseguinte, tendo em vista à ausência de provas produzidas judicialmente que apontem à autoria do delito em questão, de rigor a absolvição dos acusados

Por fim, havendo dúvidas acerca da efetiva dinâmica dos fatos, se prefere a absolvição. Afinal, no dizer de Mittermayer, a condenação em sede penal, culminando com a aplicação do castigo que é a pena, “só se justifica quando a convicção se apoia sobre todas as provas possíveis na causa e quando o espírito recusa admitir a suposição da existência de fatos contrários aos verificados no processo” (in: Tratado da Prova em Matéria Criminal, p. 99).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva e ABSOLVO o réu VÍTOR GABRIEL PEREIRA SIQUEIRA DOS SANTOS, da acusação de haver praticado o delito previsto nos artigos 33, “caput”, e 34, ambos da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Poderá o réu apelar em liberdade.

Transitada em julgado, procedam-se às anotações e comunicações de praxe.

Publicada em audiência. Saem os presentes intimados.

P.R.I.C.

São Paulo, 31 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA